AO JUÍZO DO 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.

- **SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO**
- **RESTITUIÇÃO, DANOS MORAIS E MULTA COMINATÓRIA**
- **DÉBITO ATUALIZADO DE R$ 9.421,80**
- **HONORÁRIOS RECURSAIS DE 15% SÓ DA SPE MIRANTE**
- **PAGAMENTO EM 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA E SISBAJUD**

Processo nº 1018572-93.2026.8.11.0001

EDUARDO CESAR ALVES LEMES, inscrito no CPF sob o nº [CPF DO CLIENTE], já qualificado nos autos, e **BRUNA CARLA GUARIM MEDEIROS**, advogada, em nome próprio quanto aos honorários de sucumbência, na forma do art. 23 da Lei nº 8.906/94 e do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos arts. 52 da Lei nº 9.099/95 e 523 a 527 do Código de Processo Civil, requerer o

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ARTS. 523 A 527 DO CPC, ART. 52 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 97 DO FONAJE

em face de **SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.** e **WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.**, já qualificadas nos autos, pelos motivos a seguir expostos.

I. DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

A sentença de Id. 236834359, homologada em 17/06/2026, declarou rescindidos os contratos vinculados aos Títulos nºs 3847977, 3847978, 3847979 e 3847980 e condenou as Executadas, solidariamente, à restituição de R$ 2.581,42 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em sede de embargos de declaração, o Juízo reconheceu o descumprimento da tutela de urgência e aplicou multa cominatória, posteriormente mantida no valor de R$ 2.500,00 pela Segunda Turma Recursal.

A decisão monocrática de Id. 254726920, de 07/10/2026, negou provimento ao recurso inominado interposto por SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios de quinze por cento sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em [DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO], sem que tenha havido pagamento voluntário até a presente data.

II. DO DÉBITO E DA MEMÓRIA DE CÁLCULO.

O débito foi atualizado até 05/11/2026 nos exatos termos do título, com correção monetária pelo IPCA, na forma do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e juros de mora pela taxa legal do art. 406, § 1º, do mesmo diploma, correspondente à Selic deduzido o IPCA, observados os índices oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, que são os mesmos adotados pelo SisCalc do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

QUADRO I, APURAÇÃO DO DÉBITO ATÉ 05/11/2026

VERBA	MARCOS	ORIGINAL	CORRIGIDO IPCA	JUROS TAXA LEGAL	TOTAL
Restituição (solidária)	IPCA desde 01/2026 (desembolso, Súmula 43 do STJ); juros desde a citação	R$ 2.581,42	R$ 2.683,42	R$ 141,73 (5,2818%)	R$ 2.825,15
Danos morais (solidária)	IPCA desde 17/06/2026 (arbitramento, Súmula 362 do STJ); juros desde a citação	R$ 3.000,00	R$ 3.021,86	R$ 159,61 (5,2818%)	R$ 3.181,47
Multa cominatória	IPCA desde 07/2026 (decisão dos embargos); sem juros	R$ 2.500,00	R$ 2.514,19	Não incide	R$ 2.514,19
SUBTOTAL DEVIDO AO EXEQUENTE					**R$ 8.520,81**
Honorários de sucumbência de 15%, devidos só pela SPE Mirante	15% sobre a restituição e os danos morais atualizados, R$ 6.006,62				R$ 900,99
TOTAL DA EXECUÇÃO					**R$ 9.421,80**

A memória de cálculo é a seguinte: IPCA mensal, série nº 433 do Banco Central, acumulado até setembro de 2026, último índice divulgado; e taxa legal mensal, instituída pela Resolução CMN nº 5.171/2024 e divulgada na série nº 29543 do Banco Central, somada de forma simples de abril de 2026 a 05/11/2026, com apuração pro rata no mês corrente.

QUADRO II, ÍNDICES MENSAIS APLICADOS

MÊS DE COMPETÊNCIA	IPCA (%)	TAXA LEGAL (% A.M.)
01/2026	0,33	Não se aplica
02/2026	0,70	Não se aplica
03/2026	0,88	Não se aplica
04/2026	0,67	0,768672
05/2026	0,58	0,198293
06/2026	0,16	0,450641
07/2026	0,07	0,706607
08/2026	-0,32	1,154527
09/2026	0,82	1,499119
10/2026	Não divulgado	0,379020
11/2026	Não divulgado	0,749583, pro rata de 5 de 30 dias

Não há nos autos comprovante de restituição administrativa, de modo que não se aplica o abatimento autorizado na sentença.

Os honorários de sucumbência são executados pela advogada em nome próprio, na mesma petição, e somente em face de SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A., única recorrente vencida, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O débito totaliza R$ 9.421,80 (nove mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta centavos), sem prejuízo dos acréscimos devidos até a data do efetivo pagamento.

III. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer-se:

a) a intimação das Executadas, na pessoa de seus advogados constituídos, na forma do art. 513, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, para que efetuem, no prazo de quinze dias, o pagamento voluntário de R$ 8.520,81 (oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e um centavos), solidariamente, e para que SPE Mirante Investimentos Imobiliários S.A. efetue também o de R$ 900,99 (novecentos reais e noventa e nove centavos) a título de honorários de sucumbência, totalizando R$ 9.421,80, com os acréscimos até a data do efetivo pagamento;

b) não havendo pagamento no prazo, a incidência da multa de dez por cento prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável aos Juizados Especiais por força do Enunciado nº 97 do FONAJE, e a imediata penhora de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, até o limite do débito acrescido da multa, nos termos dos arts. 523, § 3º, e 854 do Código de Processo Civil;

c) frustrada a penhora eletrônica, a pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD e a inclusão do nome das Executadas em cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil;

d) que os valores devidos ao Exequente e à advogada sejam liberados por alvará eletrônico, nas contas a serem indicadas nos autos.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Cuiabá/MT, data do protocolo.

BRUNA CARLA GUARIM MEDEIROS
ADVOGADA - OAB/MT nº 25.020
OAB/RJ nº 262.493

NOTA INTERNA, APAGAR ESTE QUADRO ANTES DO PROTOCOLO
- Preencher o CPF do Exequente e a data do trânsito em julgado, hoje em branco na peça.

■ Premissas do cálculo a conferir nos autos: juros contados da citação, aqui considerada em abril de 2026; correção da restituição desde janeiro de 2026, por ser a contratação de 12/01/2026; multa de R$ 2.500,00 corrigida desde julho de 2026. Se a certidão de citação, o comprovante da entrada ou a decisão dos embargos apontarem outra data ou outro valor, refazer o cálculo.

■ Conferir se as Executadas juntaram comprovante de devolução administrativa. Havendo, descontar o valor comprovado, porque a sentença autoriza o abatimento.

■ Informar as contas bancárias do Exequente e da advogada antes de pedir os alvarás, ou o pedido fica travado na expedição.